

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

A. Identitas Dokumen

Nama organisasi	Badan Eksekutif Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember - Kabinet Samasta
Judul	SOP Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Kode dokumen	SOP-SDM-013
Revisi	00
Tanggal berlaku	Diisi setelah disahkan
Pemilik proses	Inspektur Jenderal
Penyusun	Sekretaris Jenderal 1
Pemeriksa	Wakil Presiden dan Inspektur Jenderal
Pengesah	Presiden BEM, sesuai AD/ART dan peraturan kampus
Status	Draf (siap diuji coba)

B. Isi Utama

1. Tujuan

Menangani dugaan pelanggaran secara adil, objektif, berbasis bukti, dan proporsional, dengan tetap menjamin hak klarifikasi dan pembelaan pihak yang dilaporkan.

2. Ruang lingkup

Berlaku untuk dugaan pelanggaran larangan ART Pasal 11 dan alasan pemberhentian AD Pasal 9 ayat (2) oleh anggota atau pengurus. Dikecualikan: perundungan, intimidasi, dan pelecehan (jalur perlindungan SOP-SDM-017, dengan SOP ini untuk bagian sanksi) dan dugaan penyalahgunaan dana atau aset (SOP-RSK-07).

3. Dasar hukum dan dokumen acuan

- AD Pasal 9 ayat (2) (alasan pemberhentian).
- ART Pasal 4 huruf b (wewenang memberhentikan pengurus internal) dan Pasal 5 ayat (7) (pemberhentian Presiden dan Wapres melalui MBLB).
- ART Pasal 8 ayat (3) huruf c (Musyawarah Istimewa untuk pelanggaran berat).
- ART Pasal 11 (larangan), Pasal 12 (jenis sanksi dan kewenangan), dan Pasal 13 (mekanisme pemberian sanksi).
- Catatan penyusun B.2 dan B.3.

4. Definisi istilah

Istilah	Pengertian
Ringan	Pelanggaran disiplin kecil, berdampak internal terbatas, pertama kali. Sanksi: teguran lisan atau tertulis.
Sedang	Pelanggaran berulang atau berdampak terbatas pada kegiatan atau nama baik. Sanksi: teguran tertulis, peringatan keras, atau skorsing.
Berat	Korupsi atau penyalahgunaan dana, asusila, narkoba atau miras, SARA, kekerasan, merusak nama baik kampus, tindak pidana, atau alpa 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Sanksi: skorsing atau pemberhentian tetap.
BAP klarifikasi	Berita acara pemeriksaan yang memuat keterangan terlapor, saksi, dan bukti.

5. Pihak yang terlibat dan tanggung jawab

Pelaksana	RACI	Tanggung jawab
Presiden	A	Mengesahkan putusan sanksi.
Inspektur Jenderal	R	Menerima laporan, memeriksa, dan menyusun rekomendasi.
Menteri / Kabiro dan atasan	R	Menangani pelanggaran ringan.
Forum pimpinan	R	Memutus jenis sanksi (ART Pasal 12 ayat 2).
Sekretaris Jenderal	R	Menerbitkan surat sanksi dan mengarsipkan.
KAUR ORMAWA	I	Menerima laporan pelanggaran berat berdampak institusi (ART Pasal 12 ayat 7).
Terlapor	C	Memberi klarifikasi dan pembelaan.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

6. Persyaratan dan dokumen masukan

- Laporan tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (ART Pasal 13 ayat 4).
- Kode etik dan larangan ART Pasal 11.
- Rekap kehadiran, laporan, dan catatan pembinaan yang relevan.

7. Prosedur pelaksanaan

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
1	Penerimaan laporan: Menerima laporan melalui kanal tertutup disertai bukti; identitas pelapor dilindungi.	Irjen	Laporan, bukti	Laporan	Kapan saja
2	Registrasi: Mencatat dan memeriksa kelengkapan; laporan tanpa bukti dikembalikan untuk dilengkapi.	Irjen	Laporan	Nomor perkara	1 hari kerja
3	Klasifikasi: Menetapkan ringan, sedang, atau berat berdasarkan dampak (ART Pasal 12 ayat 9) dan memastikan pemeriksaan bebas konflik kepentingan.	Irjen	Laporan	Klasifikasi	2 hari kerja
4	Penanganan ringan: Menasihati dan memberi teguran lisan atau tertulis (ART Pasal 13 ayat 1), lalu melapor ke Irjen.	Atasan; Menteri/Kabiro	Klasifikasi	Teguran	3 hari kerja
5	Pemeriksaan sedang atau berat: Tabayyun: memanggil terlapor, mendengar klarifikasi dan pembelaan (ART Pasal 13 ayat 9), memeriksa saksi dan bukti.	Irjen	Laporan, bukti	BAP klarifikasi	Maksimal 7 hari kerja
6	Rekomendasi: Menyusun rekomendasi sanksi yang proporsional.	Irjen	BAP	Rekomendasi tertulis	2 hari kerja
7	Putusan: Memutus jenis sanksi (ART Pasal 12 ayat 2) setelah terlapor memberi tanggapan akhir.	Forum pimpinan	Rekomendasi	Putusan	3 hari kerja
8	Pengesahan dan pemberitahuan: Mengesahkan dan menerbitkan surat sanksi; pemberhentian tetap dilanjutkan ke SOP-SDM-014.	Presiden; Sekjen	Putusan	Surat sanksi	2 hari kerja

No.	Tahapan dan tindakan	Pelaksana	Masukan	Hasil	Batas waktu
9	Pelaporan: Pelanggaran berat berdampak institusi dilaporkan ke KAUR ORMAWA; dugaan pidana diserahkan ke kampus atau pihak berwenang.	Irjen	Putusan	Laporan	2 hari kerja
10	Keberatan: Terlapor mengajukan keberatan tertulis; ditinjau Wapres bersama dua pimpinan yang tidak terlibat pemeriksaan.	Terlapor; Wapres	Keberatan	Putusan keberatan	3 hari kerja pengajuan; 5 hari kerja peninjauan
11	Pemantauan dan penutupan: Memantau pelaksanaan sanksi dan melaporkan hasil pengawasan melalui forum resmi BEM (ART Pasal 13 ayat 6).	Irjen	Surat sanksi	Kasus ditutup	Sesuai sanksi

8. Standar waktu dan hasil

Sejak registrasi sampai putusan ditargetkan paling lambat 14 hari kerja (ART Pasal 13 ayat 8: wajar dan proporsional). Hasil akhir: putusan, surat sanksi, dan arsip tertutup.

Catatan: angka waktu, bobot, dan frekuensi bersifat usulan dan ditetapkan final setelah uji coba.

9. Pengecualian dan eskalasi masalah

- Terlapor Presiden atau Wapres: Irjen menyusun laporan dan pemberhentian ditempuh melalui MBLB (ART Pasal 5 ayat 7) dengan pemberitahuan kepada KAUR ORMAWA.
- Terlapor Irjen: diperiksa Wapres bersama Sekjen.
- Pemeriksa yang berkonflik kepentingan wajib mundur.
- Bukti tidak cukup: kasus ditutup dengan catatan dan pembinaan (SOP-SDM-011).
- Laporan yang terbukti sengaja palsu dapat diproses sebagai pelanggaran oleh pelapor.

10. Indikator keberhasilan

- 100% laporan teregistrasi paling lambat 1 hari kerja.
- Minimal 90% kasus diputus paling lambat 14 hari kerja.
- 100% terlapor mendapat kesempatan klarifikasi.
- Tidak ada kebocoran identitas pelapor.

11. Dokumen keluaran dan arsip

- Register perkara.
- BAP klarifikasi dan rekomendasi.
- Putusan dan surat sanksi.

Seluruh dokumen disimpan sebagai arsip tertutup pada repositori resmi BEM oleh Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal (SOP-SDM-018).

12. Pengendalian dan evaluasi

Irjen melaporkan jumlah, jenis, dan ketepatan waktu penanganan kasus pada forum resmi BEM tiap triwulan tanpa membuka identitas.

C. Lampiran Operasional

1. Diagram alir ringkas

Mulai → Laporan dan bukti → Registrasi → Klasifikasi → Tabayyun dan pemeriksaan → Rekomendasi → Putusan forum → Pengesahan Presiden → Keberatan → Selesai

2. Formulir dan templat

Nama	Isi minimal
Formulir Laporan	Pelapor; terlapor; kejadian; bukti; tanggal.
BAP Klarifikasi	Pihak diperiksa; keterangan; bukti; pemeriksa; tanda tangan.
Rekomendasi Sanksi	Klasifikasi; pasal; pertimbangan; rekomendasi.
Templat Surat Sanksi	Jenis sanksi; dasar; kewajiban; masa berlaku; pengesah.
Formulir Keberatan	Pengurus; putusan; alasan; permintaan.

3. Checklist pemeriksaan

No.	Butir pemeriksaan	Ya / Tidak
1	Laporan disertai bukti.	☐ Ya ☐ Tidak
2	Pemeriksa bebas konflik kepentingan.	☐ Ya ☐ Tidak
3	Terlapor telah diberi kesempatan klarifikasi dan pembelaan.	☐ Ya ☐ Tidak
4	Sanksi sesuai klasifikasi dan disahkan Presiden.	☐ Ya ☐ Tidak
5	Arsip kasus disimpan tertutup.	☐ Ya ☐ Tidak

4. Daftar distribusi

Presiden; Wakil Presiden; Sekretaris Jenderal; Inspektur Jenderal; seluruh Menteri dan Kepala Biro; arsip Biro Kesekretariatan. Salinan diberikan kepada Pembina atau KAUR ORMAWA bila diminta.

5. Riwayat perubahan

Revisi	Tanggal	Ringkasan perubahan dan alasan	Pengesah
00	Diisi setelah disahkan	Penerbitan awal kabinet Samasta	Presiden BEM